

MASTER CLASS -PERICIA PSICOLÓGICA FORENSE

Sábado 20 de diciembre – 9:00 a 12:00 hs

Introducción:

La Psicología Forense constituye un campo de intervención altamente especializado, en el que el ejercicio profesional trasciende el ámbito clínico tradicional para insertarse en el sistema judicial, donde las decisiones se toman a partir de pruebas técnicas y razonamientos fundamentados.

A diferencia de la clínica, donde el foco está puesto en el proceso terapéutico y el bienestar subjetivo, en el ámbito forense el objetivo central es auxiliar a la justicia mediante la construcción de evidencia psicológica válida, trazable y defendible.

Esta Masterclass propone una formación rigurosa orientada a:

- Comprender el rol específico del psicólogo forense,
- Desarrollar pensamiento crítico pericial,
- Diferenciar opinión clínica de inferencia probatoria,
- Reconocer y neutralizar sesgos,
- Y construir informes psicológicos sólidos, éticos y metodológicamente consistentes.

El énfasis estará puesto en el razonamiento pericial, la cadena de inferencias, la integración de fuentes, y la responsabilidad ética que implica intervenir en casos donde se encuentran en juego derechos, vínculos y trayectorias vitales.

Se trata de una formación orientada a profesionales que deseen profundizar su práctica desde un enfoque serio, prudente y técnicamente sustentable, acorde a las exigencias del ámbito judicial contemporáneo.

ASPECTOS CENTRALES

Metapericia: el estándar de control de calidad en Psicología Forense

Apertura: una idea clave que ordena todo

En Psicología Forense hay un principio que separa al profesional serio del improvisado:

La calidad de una pericia no se mide por lo que afirma, sino por cómo lo fundamenta.

En el sistema judicial, la pericia psicológica tiene un peso enorme: orienta decisiones que afectan vínculos, libertades, medidas cautelares, regímenes de visitas, internaciones, credibilidad de testimonios, riesgos, daños psíquicos y trayectorias vitales.

Por eso, el dictamen pericial no puede ser tratado como “un informe más” ni evaluado por intuición, simpatía o narrativa convincente.

Ahí aparece una herramienta crítica —todavía subutilizada en muchos contextos—: **LA METAPERICIA.**

Definición contundente: qué es una metapericia

Una metapericia es el análisis lógico, técnico y científico de un documento pericial.

No es una lectura “opinativa”.

No es una crítica desde gustos personales.

Es una auditoría de calidad, centrada en tres ejes:

1. Lógica: ¿el razonamiento está bien construido o hay saltos inferenciales?
2. Técnica: ¿las herramientas elegidas son pertinentes y bien aplicadas?
3. Científica: ¿las conclusiones respetan validez, fiabilidad, límites del método y control de sesgos?

En términos simples, la metapericia responde a una pregunta superior:

¿Este dictamen pericial es defendible en términos metodológicos y forenses?

QUÉ NO ES UNA METAPERICIA

Acá está el punto que más conviene dejar blindado desde el inicio, porque es donde se confunden operadores y hasta colegas.

No evalúa la idoneidad del técnico

La metapericia no juzga al profesional: no evalúa su “nivel”, su moral, su trayectoria o su reputación.

Evalúa el producto pericial: el documento y su arquitectura inferencial.

Cuando un metaperito se mueve hacia lo personal (“este profesional no sabe”, “este profesional es sesgado”), abandona el estándar técnico y entra en terreno de ataque, no de auditoría.

No evalúa el fondo del caso

La metapericia no determina la verdad del hecho ni “reinvestiga” el caso. No reconstruye eventos ni reemplaza la pericia original.

Su campo es otro

Evalúa si, con los datos que el propio informe declara, el razonamiento y las conclusiones se sostienen o no se sostienen.

No es una contra-pericia

Las metapericias no son contra-pericias.

La contra-pericia implica volver a periciar a un sujeto o situación. La metapericia analiza un dictamen ya elaborado, sin reentrevistar, sin reevaluar, sin reexaminar.

Nunca es pertinente tomar contacto con el sujeto ni con el técnico

En una intervención metapericia no corresponde entrevistar al evaluado de la pericia original ni al profesional que la produjo.

¿Por qué? Porque entonces se contamina el enfoque: deja de ser auditoría documental y pasa a ser una re-pericia encubierta.

La metapericia es, por definición, una práctica documental, metodológica y de control inferencial.

Metapericia y Meta-análisis documental: distinción clave

Dentro del análisis documental forense conviene diferenciar:

- **Metapericia:** se realiza sobre dictámenes periciales propiamente dichos.
- **Meta-análisis documental:** se realiza sobre informes que no son pericias, pero que influyen o intentan influir en decisiones judiciales (informes de salud, escuela, ONG, instituciones, otros dispositivos), con objetivo explícito o implícito de asesorar a la justicia.

Este segundo punto es crucial porque en la práctica real, muchas veces ingresan al expediente documentos que:

- Exceden el campo de quien los escribe,
- Hacen afirmaciones periciales sin metodología pericial,
- Interpretan conducta, riesgo, credibilidad o daño psíquico sin estándares forenses.

Ahí el meta-análisis documental funciona como un filtro técnico: delimita qué parte del documento es válida, qué parte es opinión, qué parte excede competencia y qué parte no debería ser usada como sustento judicial.

REQUISITOS MÍNIMOS PARA UNA PRÁCTICA METAPERICIAL SERIA

Una metapericia no se improvisa. Exige condiciones.

Formación en Psicología Forense

Esto no es elitismo: es estándar profesional. La psicología clínica no alcanza para operar con lógica probatoria, control de sesgos, límites inferenciales y pertinencia jurídica.

Identificación del caso y del técnico

Debe quedar inequívoco:

- qué dictamen se analiza (carátula, fecha, tribunal/ámbito, objeto declarado),

- quién lo produjo (identificación profesional),
- bajo qué marco y con qué finalidad fue presentado.

Esto ordena trazabilidad y evita discusiones improductivas.

Consentimiento informado (cuando corresponde)

El material remarca un punto ético-técnico: toda intervención profesional que implique uso de información, circulación documental y asesoramiento debe sostenerse en **marcos de autorización, reserva y responsabilidad**.

En metapericia, esto se traduce en:

- Límites de confidencialidad,
- Destino del documento,
- Quién lo solicita,
- Qué se puede y qué no se puede afirmar.

Existencia de pregunta jurídica pertinente

La metapericia no es “analizar por analizar”.

Debe responder una pregunta pertinente, por ejemplo:

- ¿Este informe es metodológicamente sólido?
- ¿sus conclusiones exceden la evidencia?
- ¿hay saltos inferenciales?
- ¿hay sesgos evidentes?
- ¿hay uso incorrecto de técnicas?
- ¿hay vulneración de estándares mínimos de entrevista/testimonio?

Sin pregunta jurídica clara, se corre el riesgo de hacer un análisis disperso o “literario”.

Capacitación y uso de herramientas psico-forenses

Una metapericia seria exige dominio de herramientas y criterios forenses:

- Protocolos de entrevistas (especialmente cuando hay testimonio),

- Lectura de consistencia y coherencia interna,
- Control de sesgos y falacias,
- Pertinencia de técnicas,
- Y sobre todo: manejo de límites.

EL CORAZÓN TÉCNICO DE LA METAPERICIA: CÓMO SE PIENSA

Protocolos de entrevistas y relevamiento del testimonio

Cuando el dictamen original trabaja con testimonio (infancia, violencia, abuso, amenazas, etc.), el estándar no es “lo que el niño dijo” sino **cómo se indagó**:

- ¿Hubo preguntas sugestivas?
- ¿hubo registro?
- ¿se preservó la espontaneidad?
- ¿se consideró el contexto y las variables de contaminación?

La metapericia evalúa el método, no el drama.

Hipótesis alternativas de trabajo

No hay Psicología Forense seria sin hipótesis alternativas. Cuando un informe solo confirma una versión, se vuelve narrativo, no pericial.

La metapericia exige:

- ¿qué otras explicaciones plausibles existen?
- ¿fueron consideradas o descartadas?
- ¿cómo se justificó el descarte?

Minimización de la inferencia

Este es un concepto de alta precisión: **minimizar inferencia** significa sostener conclusiones sin saltos, con prudencia, delimitando alcances.

En pericia, el enemigo no es “equivocarse”: es **afirmar más de lo que se puede**.

Discusión forense

En informes sólidos hay una discusión forense donde se integran datos, se controlan inconsistencias y se justifican límites. Y hay conclusiones que:

- responden al objeto,
- no moralizan,
- no diagnostican por impacto,
- no convierten indicadores en sentencias.

Proceso lógico de pensamiento

En audiencia, lo único que sostiene un perito no es su tono, sino su lógica.

La metapericia evalúa si el informe original puede “caminar” sin muletas: si se puede reconstruir paso a paso.

Funciones: por qué existen las METAPERICIAS

Las metapericias vienen a llenar un “agujero negro” generado por el desconocimiento del operador jurídico respecto a la psicología forense.

Dicho con claridad: en muchos sistemas judiciales, se toman decisiones apoyadas en informes psicológicos que:

- no son periciales,
- exceden su campo,
- tienen fallas metodológicas severas,
- o confunden clínica con prueba.

La metapericia cumple entonces cuatro funciones mayores:

1. **Control de calidad** del dictamen.
2. **Detección de errores metodológicos serios** en salud, Estado e instituciones.
3. **Didáctica hacia operadores jurídicos**, elevando el nivel de comprensión de qué es evidencia psicológica y qué no lo es.

4. **Mejora de la pregunta jurídica:** ayuda a que jueces y abogados aprendan a pedir lo que corresponde pedir y evitar excesos de valoración.

CONSECUENCIAS ESPERABLES: QUÉ MEJORA CUANDO SE APLICA METAPERICIA

Cuando se incorpora metapericia con seriedad, el sistema mejora de manera concreta:

- **Aumenta el rigor científico** de las intervenciones.
- Se favorece el uso de **herramientas de alta validez y fiabilidad**, en lugar de rutinas vacías.
- Se instala una **didáctica real** hacia operadores jurídicos: se traduce lo psicológico a lenguaje probatorio.
- Se afinan las **preguntas jurídicas** cuando se solicita un dictamen psicológico.
- Se reduce la posibilidad de que decisiones judiciales descansen en **informes frágiles** o sobreinterpretados.

La metapericia no discute historias: discute métodos.

No juzga personas: juzga estructuras inferenciales.

No reemplaza una pericia: protege a la justicia de conclusiones que no se sostienen.

MARCO FORENSE DE ALTA PRECISIÓN: CÓMO PENSAR, OBSERVAR Y ESCRIBIR COMO PERITO

Fundamentación

El ejercicio de la Psicología Forense exige una transformación profunda del modo en que el profesional piensa, observa y escribe.

No se trata de aplicar la clínica al ámbito judicial, sino de operar dentro de un marco epistemológico, metodológico y ético específico, donde cada inferencia debe estar fundada y cada afirmación debe ser defendible.

Este módulo inaugura la Masterclass estableciendo las bases estructurales del razonamiento pericial, entendiendo que una pericia psicológica no es una narración clínica ni una opinión experta, sino un instrumento técnico de auxilio a la justicia.

El “marco forense de alta precisión” alude a un modo de trabajo caracterizado por:

- Delimitación rigurosa del objeto pericial,
- Construcción de evidencia psicológica válida,
- Control sistemático de sesgos,
- Trazabilidad inferencial,
- Prudencia técnica y ética profesional.

Este módulo no busca enseñar técnicas aisladas, sino entrenar una forma de pensamiento forense.

PENSAR COMO PERITO: EL CAMBIO DE PARADIGMA

Del pensamiento clínico al pensamiento pericial

En la práctica clínica, el psicólogo se orienta por la comprensión del sufrimiento, el sentido subjetivo y el proceso terapéutico.

En el ámbito forense, el eje se desplaza hacia la producción de conocimiento probatorio, con un propósito claramente delimitado por el sistema judicial.

Pensar como perito implica:

- Abandonar la lógica interpretativa libre,
- Reemplazar la intuición clínica por razonamiento inferencial,
- Someter las hipótesis a contraste,
- Tolerar la incertidumbre sin forzar conclusiones,
- Aceptar que no todo puede afirmarse.

El perito no trabaja para confirmar una verdad previa, sino para evaluar hipótesis posibles a la luz de la evidencia disponible.

En Psicología Forense, la pregunta no es "¿qué creo que pasa?", sino "¿qué puedo sostener técnicamente y con qué límites?"

EL OBJETO PERICIAL COMO EJE DEL PENSAMIENTO

Todo razonamiento forense comienza y termina en el objeto pericial.

El objeto define:

- Qué se evalúa,
- Qué no se evalúa,
- Qué datos son pertinentes,
- Qué inferencias son legítimas.

Un error frecuente es evaluar "todo", produciendo informes extensos pero débiles, con abundancia de material clínico irrelevante para la decisión judicial.

Ejemplos de objetos bien formulados:

- Evaluar la consistencia psicológica del relato.
- Valorar la existencia de indicadores de daño psíquico y su nexo causal.
- Analizar factores de riesgo y protección en el ejercicio parental.
- Determinar aptitud psicológica para una función específica.

Pensar como perito es pensar con recorte, con foco, con precisión.

OBSERVAR COMO PERITO: DEL REGISTRO AL INDICADOR

La observación forense no es neutral, es estructurada

Observar en el ámbito forense no significa "mirar más", sino mirar con criterio técnico.

La observación pericial se orienta a:

- Conductas,
- Modos de responder,
- Coherencias e incoherencias,
- Reacciones emocionales,
- Estilos narrativos,
- Relación entre discurso y afecto.

El perito no observa para interpretar inmediatamente, sino para registrar datos.

El valor del dato observado

Un dato forense debe cumplir con ciertas condiciones:

- Estar claramente descrito,
- Situar en un contexto,
- Ser reproducible o contrastable,
- Separarse de la interpretación.

Ejemplo:

- ✗ "Se mostró evasivo."
- ✓ "Ante preguntas referidas a X, respondió con silencios prolongados, desvió la mirada y cambió de tema en tres oportunidades."

El segundo enunciado permite inferencia; el primero es una conclusión sin sustento.

Del dato al indicador psicológico

El dato, por sí solo, no es evidencia.

Se transforma en indicador cuando es interpretado dentro de un marco teórico pertinente y contrastado con otras fuentes.

Ejemplo:

- Dato: llanto durante el relato.
- Indicador posible: activación emocional.
- Advertencia: el indicador no prueba la veracidad del hecho.

El perito debe resistir la tentación de otorgar valor probatorio a signos emocionales aislados.

CONSTRUIR EVIDENCIA PSICOLÓGICA FORENSE

Evidencia como proceso, no como resultado

La evidencia psicológica forense no “aparece”: SE CONSTRUYE progresivamente mediante:

- Múltiples fuentes,
- Técnicas pertinentes,
- Contraste sistemático,
- Integración cuidadosa.

Fuentes habituales:

- Entrevistas clínicas estructuradas,
- Observación conductual,
- Técnicas psicológicas (con criterio de pertinencia),
- Documentación judicial y clínica,
- Información institucional (escuela, salud, etc.).

UNA SOLA FUENTE RARA VEZ ES SUFICIENTE.

Integración y convergencia

La fortaleza de una pericia no reside en la cantidad de datos, sino en la convergencia entre ellos.

Cuando los datos convergen, se fortalece la hipótesis. Cuando divergen, el perito no descarta: analiza la divergencia.

La contradicción no invalida la pericia; la falta de análisis de la contradicción sí.

ESCRIBIR COMO PERITO: LENGUAJE, ESTRUCTURA Y PRUDENCIA

El informe pericial como pieza técnica

El informe psicológico forense es un documento técnico-jurídico, no un relato clínico.

Debe caracterizarse por:

- Claridad,
- Orden lógico,
- Lenguaje técnico accesible,
- Delimitación de inferencias,
- Explicitación de límites.

El juez no espera literatura ni psicoterapia escrita: espera argumentación técnica comprensible.

DIFERENCIAR DESCRIPCIÓN, ANÁLISIS Y CONCLUSIÓN

Un informe sólido distingue claramente:

- Lo que se observó,
- Lo que se interpreta,
- Lo que se concluye.

Ejemplo de mala práctica:

“El evaluada mente reiteradamente.”

Ejemplo de buena práctica:

“Se observaron inconsistencias entre el relato brindado en la entrevista del día X y el referido en la entrevista del día Y, particularmente en relación a..., lo cual limita la consistencia narrativa.”

LA PRUDENCIA COMO CRITERIO DE CALIDAD

La prudencia no es ambigüedad: es responsabilidad técnica.

Un buen informe:

- Responde al objeto pericial,
- Evita afirmaciones absolutas,
- Declara limitaciones,
- Reconoce aquello que no puede establecerse.

En Psicología Forense, la prudencia no debilita la pericia: la fortalece.

LA CADENA DE INFERENCIAS: EL CORAZÓN DEL MÉTODO FORENSE

Todo el trabajo pericial debe poder explicarse a través de una cadena de inferencias clara y continua:

1. Dato observado
2. Contexto del dato
3. Indicador psicológico
4. Hipótesis interpretativa
5. Contraste con otras fuentes
6. Integración
7. Conclusión limitada

Cuando el perito salta eslabones, el informe se vuelve vulnerable en sede judicial.

La cadena de inferencias es:

- El núcleo del razonamiento pericial,
- La base de la defensa en audiencia,
- El estándar de calidad profesional.

La Psicología Forense no exige certezas absolutas.
Exige rigor, prudencia y honestidad técnica.

Un perito no se define por lo que afirma, sino por cómo llegó a afirmarlo y qué límites reconoce.

QUÉ ES UNA META-PERICIA Y PARA QUÉ SE UTILIZA

Definición técnica

Una meta-pericia (también llamada en algunos ámbitos *pericia de control*, *pericia sobre pericia*, *revisión técnico-metodológica* o *auditoría pericial*) es un análisis crítico y fundamentado de una o más pericias psicológicas (u otros informes técnicos), con el objetivo de evaluar:

- La calidad metodológica del procedimiento,
- La validez de los datos usados,
- La coherencia entre datos → inferencias → conclusiones,
- El cumplimiento ético del encuadre evaluativo,
- Y la pertinencia de las conclusiones respecto del objeto pericial.

La meta-pericia no es "otra opinión" o "otra interpretación clínica", sino un examen de solidez, trazabilidad y defendibilidad del trabajo pericial previo.

PARA QUÉ SE UTILIZA:

1. Control de calidad y robustez probatoria

- Determinar si el informe original es técnicamente confiable para sustentar decisiones judiciales o institucionales.

2. Señalar déficits metodológicos que debilitan o invalidan conclusiones

- Ej.: conclusiones absolutas sin evidencia, ausencia de hipótesis alternativas, técnicas mal aplicadas, confusión rol clínico/forense, etc.

3. Comparar pericias contradictorias

- Cuando hay dos informes que concluyen en direcciones opuestas, la meta-pericia ayuda a discriminar cuál tiene mejor método y mejor cadena inferencial.

4. Evidenciar sesgos (de confirmación, afiliación, moralización, etc.)

- No como ataque personal, sino como análisis técnico del razonamiento.

5. Delimitar alcances y límites

- “Qué se puede sostener” y “qué no se puede sostener” con lo evaluado.

6. Asistir estrategias legales (sin ser abogado)

- Orienta a las partes sobre qué puntos son atacables o defendibles en audiencia.

QUÉ NO DEBE SER UNA META-PERICIA

- Un “contra-informe militante” para favorecer a una parte.
- Una descalificación ad hominem del colega.
- Un dictamen sobre hechos sin revisar fuentes.
- Una pericia clínica encubierta.

ESTRUCTURA RECOMENDADA DE UNA META-PERICIA

1. Objeto de la meta-pericia: qué se revisa y con qué finalidad.
2. Material examinado: informe A, B, anexos, entrevistas transcritas, protocolos, documentos.
3. Criterios de evaluación :
 - Método, trazabilidad, pertinencia de técnicas, consistencia, sesgos, limitaciones, lenguaje.
4. Hallazgos por ejes:
 - Metodología, instrumentos, entrevistas, análisis, conclusiones.
5. Análisis de cadena de inferencias: dónde se sostienen y dónde “saltan”.
6. Conclusiones: qué partes son sólidas, cuáles débiles, qué no puede sostenerse.
7. Recomendaciones técnicas: qué faltaría para fortalecer (p.ej., fuentes, entrevistas, pruebas).

ROL TÉCNICO Y ÉTICO DEL PROFESIONAL EVALUADOR

Rol técnico

El evaluador (perito, consultor técnico, técnico institucional) tiene un rol central: construir conocimiento psicológico útil, limitado y defendible, a partir de procedimientos adecuados al objeto.

Su responsabilidad técnica se resume en 6 verbos:

1. Delimitar
 - Definir el objeto (qué se evalúa) y el alcance (qué no se evaluará).
2. Operacionalizar
 - Traducir el objeto a variables observables (síntomas, funcionamiento, consistencia narrativa, riesgo, etc.).

3. Recabar

- Obtener datos con fuentes pertinentes: entrevista, observación, instrumentos, documentos, terceros relevantes.

4. Contrastar

- Trabajar con hipótesis alternativas y buscar evidencia a favor y en contra.

5. Integrar

- No sumar datos como "collage": integrar coherencias y divergencias.

6. Concluir con prudencia

- Responder al objeto sin excederse, explicitando límites.

ROL ÉTICO (QUÉ PROTEGE EL PROFESIONAL)

En evaluación (y más aún en forense), la ética no es "buena intención": es protección del método y de las personas.

Ejes éticos críticos:

a) **Claridad de encuadre**

- Informar si es clínica, pericia o informe institucional.
- Explicar destino del informe, límites de confidencialidad y uso por terceros.

b) **Neutralidad metodológica**

- No "ser neutral emocionalmente" (eso es imposible), sino neutral en el método:
 - Hipótesis alternativas,
 - Registro descriptivo,
 - Lenguaje no condenatorio.

c) **No maleficencia evaluativa**

- Evitar prácticas que dañan: entrevistas repetidas y sugestivas (especialmente infancia), exposición innecesaria, presión emocional, etc.

d) **Competencia profesional**

- Usar técnicas para las que está formado, en población adecuada, con interpretación cuidadosa.

e) **Honestidad técnica**

- Declarar limitaciones: falta de fuentes, no cooperación, tiempo insuficiente, ausencia de protocolos, etc.

f) **Respeto por el colega y por el sistema**

- Crítica técnica sí; descalificación personal no.
- La autoridad pericial se construye con método, no con ataques.

3) Variantes de pericias e informes: clínica, forense e institucional

Aquí lo más importante es: cambia la finalidad, cambia el contrato, cambia el estándar de escritura.

A) Pericia / evaluación clínica

Finalidad: comprensión diagnóstica y plan de tratamiento.

Destinatario: paciente y/o equipo tratante (a veces mutualista/aseguradora).

Estándar de evidencia: clínico; orientado a intervención.

Fortalezas: profundidad, historia, proceso, formulación dinámica.

Riesgo si se usa en justicia: que se lea como "prueba" algo que es clínico.

Qué se escribe típicamente:

- Hipótesis clínicas, diagnósticos diferenciales, factores predisponentes, etc.

Un buen informe clínico puede ser un mal informe forense si pretende probar hechos o atribuir responsabilidades.

B) Pericia / evaluación forense

Finalidad: auxiliar a la justicia con evidencia psicológica pertinente al objeto.

Destinatario: tribunal / fiscalía / defensa / institución judicial (terceros).

Estándar de evidencia: probatorio-inferencial: trazabilidad y prudencia.
Pieza central: cadena de inferencias (dato → indicador → hipótesis → contraste → conclusión).

Riesgos: sesgos, presión institucional, conclusiones absolutas, confusión rol terapéutico.

Qué caracteriza una pericia sólida:

- Método explícito, fuentes múltiples, limitaciones claras, lenguaje neutral.

LIMITACIONES, ALCANCES Y RESPONSABILIDADES LEGALES

Alcances: qué puede y qué no puede afirmar un psicólogo evaluador

Puede afirmar:

- Observaciones conductuales y condiciones de evaluación,
- Resultados de técnicas y su interpretación prudente,
- Consistencia/inconsistencia narrativa (con criterios),
- Presencia de síntomas y afectación funcional,
- Factores de riesgo/protección (con fuentes),
- Hipótesis compatibles y alternativas.

No debería afirmar (salvo condiciones excepcionalmente robustas):

- "Miente" como sentencia psicológica,
- "Es culpable / es abusador" como conclusión psicológica,
- Causalidades absolutas ("esto prueba que ocurrió") sin corroboración externa,
- Diagnósticos como etiqueta condenatoria ("psicópata", "perversa", etc.),
- Predicciones tajantes ("va a volver a hacer x") sin base actuarial/criterial y sin declarar límites.

"La psicología aporta inferencias, no sentencias."

Limitaciones típicas (y por qué deben declararse)

Declararlas no debilita: fortalece credibilidad.

Limitaciones frecuentes:

- Material incompleto (falta de anexos, protocolos, historia),
- Evaluación con una sola fuente,
- No cooperación o respuesta defensiva,
- Tiempo insuficiente,
- Entrevistas previas que contaminaron relato (infancia),
- Contexto de litigio (motivación secundaria),
- Instrumentos no adecuados a edad/objeto,
- Ausencia de triangulación documental.

Cómo se redacta una limitación bien hecha:

- Específica, no vaga,
- Vinculada a impacto en conclusiones,
- No excusa: marco técnico.

Ejemplo:

"La ausencia de acceso a X limita la posibilidad de establecer con mayor precisión..."

RESPONSABILIDAD PROFESIONAL Y "RIESGO LEGAL"

1. Negligencia metodológica

- conclusiones sin evaluación suficiente, técnicas inapropiadas, falta de registro.

2. Extralimitación del rol

- opinar sobre culpabilidad, sancionar moralmente, exceder objeto pericial.

3. Daño por mala praxis evaluativa

- entrevistas sugestivas en niños, exposición indebida, uso de coerción, revictimización.
4. Violación del encuadre
- no informar destino del informe o límites de confidencialidad.
5. Difusión indebida o manejo inadecuado de información sensible
- envío de informes por canales inseguros, incluir datos innecesarios, falta de resguardo.
6. Lenguaje difamatorio o estigmatizante
- adjetivaciones que no son datos ("manipuladora", "perverso", "mentiroso"), sin sustento.

RESPONSABILIDAD ÉTICA PRÁCTICA: EL "TRIPLE ESTÁNDAR"

- Estándar de conciencia: ¿soy consciente de mis sesgos y límites?
- Estándar de método: ¿puedo mostrar mi cadena de inferencias?
- Estándar de audiencia: ¿puedo defender cada afirmación si me preguntan "por qué"?

Si falla uno, el informe queda vulnerable.

"La meta-pericia existe porque no alcanza con que un informe suene técnico: tiene que ser técnicamente sólido".

**El rol del evaluador no es convencer: es fundamentar.
Y la diferencia entre clínica, forense e institucional no es el título del documento: es el contrato, la finalidad y el estándar de evidencia.**

"En evaluación psicológica, la prudencia no es debilidad: es responsabilidad profesional."

CÓMO LEER, EVALUAR Y AUDITAR UN INFORME PERICIAL CON CRITERIO FORENSE

En el ámbito judicial, los informes psicológicos no se leen como textos clínicos: se evalúan como piezas probatorias.

Un informe puede estar bien escrito, ser extenso, incluso parecer “muy técnico”, y aun así ser metodológicamente débil.

Este módulo propone un cambio de posición: dejar de ser lectores pasivos de informes para convertirnos en analistas críticos, capaces de identificar si un documento es sólido, defendible y éticamente responsable, o si, por el contrario, presenta fallas que lo vuelven impugnabile.

Analizar informes no es un ejercicio de desconfianza hacia colegas; es una práctica de cuidado profesional, de calidad técnica y de responsabilidad institucional.

LA ESTRUCTURA IDEAL DE UN INFORME PERICIAL

Un informe pericial no es una narración libre ni un “relato de todo lo observado”.

Es una construcción lógica, donde cada parte cumple una función específica dentro del razonamiento probatorio.

La estructura ideal permite que cualquier tercero —juez, fiscal, defensor, institución— pueda comprender con claridad:

- Qué se pidió evaluar,
- Cómo se evaluó,
- Qué se observó,
- Cómo se razonó,
- Y qué se concluye, con qué alcance y con qué límites.

Cuando un informe carece de estructura clara, no solo pierde calidad técnica: **PIERDE AUTORIDAD.**

Un informe sólido comienza siempre con un encuadre explícito: quién evalúa, en qué rol, con qué designación y con qué finalidad.

La ambigüedad en el rol —por ejemplo, informes que parecen clínicos pero se usan con fines forenses— es una de las principales fuentes de conflicto técnico y ético.

El objeto pericial es el corazón del informe. No se evalúa “a la persona”, se evalúa una pregunta concreta. Todo lo que no responda a esa pregunta debe quedar fuera. Un informe sin objeto claro es vulnerable porque habilita interpretaciones arbitrarias.

La metodología no es un formalismo: es la garantía de seriedad.

Un informe que no explica cómo se obtuvo la información obliga al lector a “creerle” al profesional, cuando en realidad debería poder seguir su razonamiento.

Los hallazgos deben estar ordenados por fuentes y claramente diferenciados de las interpretaciones.

El lector debe poder distinguir qué fue observado, qué fue dicho por el evaluado, qué surge de un instrumento y qué es inferencia del profesional.

La integración es el lugar donde se ve el verdadero nivel del perito. No alcanza con listar datos: hay que articularlos, analizar coherencias e inconsistencias, y trabajar con hipótesis alternativas.

Las conclusiones deben responder estrictamente al objeto pericial, sin excederse ni moralizar. Un informe que concluye más de lo que puede sostener se vuelve frágil.

Finalmente, las limitaciones no debilitan el informe: lo fortalecen. Declarar qué no se pudo evaluar o qué información faltó es un acto de honestidad técnica.

CÓMO EVALUAR LA COHERENCIA INTERNA DEL INFORME

La coherencia interna es la columna vertebral de un informe pericial. Un informe es coherente cuando existe continuidad lógica entre lo que se observa, lo que se interpreta y lo que se concluye.

En psicología forense no alcanza con que algo “tenga sentido”: debe estar razonado paso a paso.

La herramienta central para evaluar esta coherencia es la cadena de inferencias.

Cada afirmación relevante debería poder reconstruirse así:

- A partir de qué dato concreto se formula,
- Qué indicador psicológico se desprende,
- Qué hipótesis se plantea,
- Cómo se contrasta con otras fuentes,
- Y con qué límites se concluye.

Cuando un informe salta directamente del dato a la conclusión, sin explicitar el razonamiento intermedio, se vuelve vulnerable en audiencia.

La coherencia también se evalúa revisando si:

- Las técnicas utilizadas responden realmente al objeto,
- Las conclusiones se desprenden de la integración y no de opiniones,
- Las inconsistencias son analizadas y no ignoradas,
- Las limitaciones declaradas tienen impacto real en las conclusiones.

Un informe incoherente suele presentar conclusiones categóricas basadas en datos ambiguos, adjetivaciones sin respaldo o interpretaciones que no se apoyan en ninguna fuente concreta.

ERRORES COMUNES DE METODOLOGÍA Y FUNDAMENTACIÓN

Muchos informes fallan no por mala fe, sino por errores estructurales repetidos.

Uno de los más frecuentes es la definición deficiente del objeto pericial, que habilita evaluaciones excesivamente amplias y conclusiones poco precisas.

Otro error habitual es el uso de fuente única: una sola entrevista, un solo test o un solo informante. Sin triangulación, la evidencia psicológica es débil.

La falta de hipótesis alternativas es una señal clara de sesgo. Un informe que solo busca confirmar una idea previa deja de ser pericial y se vuelve argumentativo.

También es frecuente la mezcla entre clínica y forense: informes que incluyen interpretaciones profundas, recomendaciones terapéuticas extensas o explicaciones dinámicas que no responden al objeto judicial.

En términos de fundamentación, los errores más graves aparecen cuando:

- Se utilizan diagnósticos como etiquetas explicativas totales,
- Se establecen relaciones causales directas sin respaldo suficiente,
- Se usan términos condenatorios que no corresponden al rol del psicólogo.

ADECUACIÓN TÉCNICA DE LAS PRUEBAS UTILIZADAS

No todas las técnicas sirven para todos los objetos. En psicología forense, la pregunta no es "qué test sé aplicar", sino qué herramienta es pertinente para esta pregunta específica.

Una técnica es adecuada cuando:

- Responde al objeto pericial,
- Es apropiada para la edad y el contexto,
- Se aplica en condiciones correctas,
- Y se interpreta de forma integrada, no aislada.

TÉCNICAS QUE SUELEN SER PERTINENTES

Las entrevistas clínicas estructuradas o semiestructuradas, especialmente cuando son no sugestivas, son centrales en cualquier evaluación.

Las pruebas cognitivas (como WISC, WAIS, Raven, Figura Compleja de Rey) son útiles cuando el objeto involucra funcionamiento cognitivo, memoria, atención o comprensión.

Las técnicas proyectivas (HTP, Figura Humana, Familia, Wartegg) pueden utilizarse solo como indicadores, nunca como prueba directa de hechos. Su valor está en la integración, no en la interpretación literal.

Las escalas específicas (por ejemplo, de síntomas traumáticos o conductuales) son útiles cuando el objeto lo requiere y se interpretan con cautela.

 Técnicas que no deberían utilizarse o deben usarse con extrema cautela

No deberían utilizarse técnicas:

- Fuera del rango etario,
- Sin validación o sin sustento científico,
- Aplicadas solo para "reforzar" una hipótesis,
- Interpretadas de forma simbólica literal,
- Utilizadas como única fuente para conclusiones relevantes.

Un error grave es convertir una técnica psicológica en una prueba del hecho, algo que excede completamente el alcance de la psicología.

CÓMO DETECTAR EL USO INCORRECTO O FORZADO DE TÉCNICAS

El uso forzado de técnicas ocurre cuando el profesional hace decir al instrumento más de lo que puede decir.

Esto se detecta cuando:

- Los resultados se presentan como verdades absolutas,
- No se consideran explicaciones alternativas,
- No se integra el contexto evolutivo, familiar o judicial,
- Se omiten los límites del instrumento.

Un ejemplo típico es interpretar un contenido gráfico o simbólico como confirmación directa de un hecho, sin integrar entrevistas, contexto y otras fuentes.

El pensamiento forense exige hacerse siempre las mismas preguntas:

- ¿Qué dato concreto tengo?
- ¿Qué permite inferir esta técnica?
- ¿Qué no permite inferir?
- ¿Qué otra hipótesis explica lo mismo?
- ¿Qué información falta?

Cuando estas preguntas no aparecen en el informe, probablemente haya uso forzado.

Analizar informes psicológicos con criterio forense es una competencia avanzada que protege al profesional, al sistema judicial y a las personas involucradas.

Un informe pericial no se mide por la cantidad de tests ni por la contundencia de sus frases, sino por la calidad de su razonamiento, la prudencia de sus conclusiones y la honestidad con sus límites.

Este módulo busca entrenar una mirada crítica, rigurosa y ética, indispensable para ejercer la psicología en contextos judiciales complejos.

SESGOS Y FALACIAS PERICIALES

Cómo detectar distorsiones, razonamientos defectuosos y “conclusiones bonitas” pero inválidas en informes psicológicos

En Psicología Forense, el mayor enemigo de la calidad técnica no es la falta de conocimiento, sino la distorsión del juicio profesional.

Los sesgos y las falacias son trampas silenciosas: no suelen presentarse como errores evidentes, sino como informes “bien escritos”, coherentes en apariencia, con un tono convincente... pero con una base inferencial frágil.

Este módulo entrena una capacidad crítica central: leer un informe y distinguir evidencia de narrativa, dato de interpretación, inferencia válida de razonamiento falaz.

Porque en el ámbito judicial una conclusión puede ser “persuasiva”, pero si no es defendible, se convierte en un riesgo: para el evaluado, para el tribunal y para el propio profesional.

SESGOS MÁS FRECUENTES EN INFORMES PSICOLÓGICOS

Un sesgo no es mala intención: es un atajo cognitivo. El problema es que en pericia, los atajos se pagan caro.

La presión emocional, la gravedad del caso, la urgencia institucional o el conflicto entre partes hacen que el perito sea más vulnerable a sesgos que en clínica.

Sesgo de confirmación

Este sesgo aparece cuando el profesional entra al caso con una hipótesis inicial (a veces sin advertirlo) y, desde allí, selecciona datos que la confirman y minimiza los datos que la contradicen.

Es el sesgo más frecuente y el más dañino porque produce informes "coherentes" que en realidad son coherencias construidas.

Se reconoce cuando el informe:

- Tiene una hipótesis dominante desde el inicio,
- Interpreta todo en la misma dirección,
- Omite hipótesis alternativas,
- No analiza inconsistencias.

El antídoto profesional es simple pero exigente: hipótesis alternativas obligatorias y contraste real.

Sesgo de afiliación o alineamiento

Ocurre cuando el perito, sin proponérselo, se alinea emocionalmente con una parte: con quien sufre más, con quien parece más vulnerable, con quien "relata mejor", o con quien tiene más influencia institucional.

No es simpatía: es captura del rol por identificación.

Se detecta cuando el informe:

- Adopta el lenguaje de una parte ("él es..." "ella siempre..."),
- Carece de neutralidad descriptiva,
- Justifica a uno y cuestiona al otro sin la misma vara técnica.

El antídoto es la neutralidad metodológica: misma exigencia probatoria para todos.

Sesgo de halo / demonización

El profesional queda afectado por una impresión global: una persona "parece confiable" o "parece mala", y desde ahí todos los detalles se interpretan en esa línea.

Este sesgo es peligrosísimo porque transforma "impresiones" en "evidencia".

Se nota cuando el informe usa adjetivos globales:

- “manipulador”, “perverso”, “fría”, “desorganizado”
sin conductas descritas, sin ejemplos, sin base.

El antídoto es reemplazar etiqueta por descripción de conducta.

Sesgo moralizador

Aparece cuando el profesional mezcla juicio moral con juicio técnico:
“esto está mal, entonces es culpable”.

En forense, el rol no es sancionar moralmente, sino fundamentar técnicamente.

Se detecta cuando el informe:

- Condena, sermonea o patologiza conductas por valores,
- Afirma causalidades basadas en “lo lógico” o “lo esperable” sin evidencia.

Antídoto: separar claramente lo que es “valoración ética personal” de lo que es “inferencia técnica”.

Sesgo por impacto emocional (casos graves)

A mayor gravedad emocional del caso, más riesgo de conclusiones rápidas. El horror y la urgencia activan un modo de pensamiento “cerrado” que busca certezas.

Se detecta cuando:

- El informe concluye con contundencia sin mostrar contraste,
- La argumentación se apoya más en el tono que en la evidencia.

Antídoto: checklist de método más pausas inferenciales, más supervisión.

Cómo identificar interpretaciones subjetivas

Una interpretación subjetiva no es necesariamente falsa; el problema es cuando se presenta como si fuera dato.

En Psicología Forense, el estándar es diferenciar:

- Dato: lo observado o registrado.
- Interpretación: lo que el profesional infiere.
- Conclusión: lo que sostiene con límites.

Las interpretaciones subjetivas se reconocen por el lenguaje.

Hay frases que delatan que el perito está "opinando":

- "Es evidente que..."
- "Claramente..."
- "Se nota que..."
- "Sin dudas..."
- "Resulta obvio..."
- "Esto demuestra que..."

Cuando aparecen esas expresiones sin datos previos, estamos ante un salto inferencial.

Otro signo de subjetividad es el uso de adjetivos psicológicos sin operacionalizar:

- "Egocéntrico", "manipulador", "perverso", "seductor", "provocadora", "débil", "tóxica".

En informes sólidos, esos términos —si se usan— aparecen acompañados de:

- Conductas específicas,
- Ejemplos,
- Fuentes,
- Contextos,
- Y límites.

"¿Esto dónde está observado? ¿En qué sesión? ¿Qué conducta exacta lo sustenta?"

Si no hay respuesta clara, es subjetivo.

SEÑALES DE INFORMES MAL PLANTEADOS O POCO VÁLIDOS

Un informe “mal planteado” muchas veces es seductor: tiene una narrativa convincente, un tono experto, y conclusiones firmes. Pero al auditarlo aparecen fallas estructurales.

Señal 1: Objeto pericial confuso o ausente

Cuando el informe no define qué pregunta responde, todo lo que sigue puede ser irrelevante o excedido.

Señal 2: Metodología pobre o no explicitada

Si no sabemos qué se hizo (entrevistas, fuentes, instrumentos, condiciones), no podemos evaluar confiabilidad.

Señal 3: Una sola fuente domina todo

Informes basados en un tercero, o en una única entrevista, o en tests aislados.

Señal 4: No hay hipótesis alternativas

El informe parece “cerrado”, como si el caso tuviera una sola explicación. En forense eso es una alarma.

Señal 5: Conclusiones más fuertes que la evidencia

Esta es la señal más frecuente de invalidez: el informe afirma con contundencia lo que la evidencia solo permite sugerir.

Señal 6: Omisión de limitaciones

No declara faltantes, no reconoce incertidumbre, no delimita alcance. Esto no es fortaleza: es riesgo.

Señal 7: Lenguaje condenatorio o estigmatizante

Cuando el informe parece un alegato o una sentencia, deja de ser pericial.

FALACIAS ARGUMENTALES Y ERRORES DE RAZONAMIENTO EN PERICIAS

Las falacias son formas de razonamiento defectuoso que parecen lógicas. Por eso son tan peligrosas: convencen.

Falacia de autoridad

"Como lo dice X profesional / institución, entonces es verdad."
En forense, la autoridad no reemplaza la evidencia.

Cómo se ve en informes:

- Citas de terceros como prueba,
- Asumir que "si está en un expediente, es real".

Corrección: contrastar fuentes, analizar contexto y límites.

Falacia ad hominem (descalificación personal)

En vez de discutir evidencia, se ataca a la persona:

- "Es mentiroso", "es manipuladora", "es tóxica".

Eso no es razonamiento técnico, es retórica.

Corrección: volver a conductas, datos, fuentes.

Falacia de causalidad simplista

"Está ansioso, por lo tanto ocurrió X."

Los síntomas no prueban hechos; prueban afectación.

Corrección: reconocer multicausalidad y variables de confusión.

Falacia de falso dilema

"Si no es esto, entonces es lo otro."
Los casos humanos rara vez son binarios.

Corrección: hipótesis múltiples.

Falacia post hoc (después de esto, por esto)

"Desde que ocurrió X, aparece Y, entonces X causó Y."
Puede haber múltiples variables intermedias.

Corrección: análisis temporal fino + descartes + triangulación.

Falacia de generalización apresurada

Con poca evidencia se concluye demasiado:

- "Una conducta → toda la personalidad."

Corrección: prudencia, delimitación y consistencia intersituacional.

Falacia circular

Se concluye lo mismo que se presupone:

- “Es abusador porque presenta indicadores de abuso.”
Sin definir indicadores ni contrastar.

Corrección: romper el círculo con datos observables y contraste.

Un informe sesgado puede ser muy convincente.
Pero la convicción no es evidencia.

En Psicología Forense, el estándar es otro:
método, contraste, prudencia y trazabilidad.

TÉCNICAS Y CRITERIOS PARA EVALUAR LA APLICACIÓN DE PRUEBAS

Este módulo es clave, porque es donde muchos informes parecen técnicos, pero en realidad fallan metodológicamente.

En Psicología Forense, aplicar pruebas no es sinónimo de evaluar bien. Uno de los errores más frecuentes —y más peligrosos— es creer que la calidad de una pericia depende de la cantidad de técnicas utilizadas o del prestigio del instrumento aplicado.

En realidad, una pericia se fortalece o se debilita en función de cómo, para qué y con qué criterios se utilizan las técnicas.

Este bloque propone un cambio de mirada fundamental:

No evaluamos tests.

Evaluamos decisiones técnicas.

Y cada decisión técnica debe poder justificarse antes, durante y después de la aplicación.

CUÁNDO UNA TÉCNICA ESTÁ BIEN APLICADA

Una técnica psicológica no está bien aplicada solo porque se haya administrado “correctamente” desde el manual.

En contexto forense, la correcta aplicación implica cinco niveles simultáneos de adecuación.

ADECUACIÓN AL OBJETO PERICIAL

El primer criterio —y el más importante— es la pertinencia.

Una técnica está bien aplicada cuando responde de manera directa o indirecta a la pregunta pericial.

Ejemplo didáctico:

- Objeto: *evaluar credibilidad del testimonio*
→ técnicas que exploran narrativa, consistencia, sugestibilidad, comprensión.

Error típico: aplicar baterías de personalidad completas “porque siempre se hace”.

Principio pericial clave:

Si no puedo explicar en una frase para qué sirve esta técnica respecto del objeto, no debería aplicarla.

ADECUACIÓN AL EVALUADO (EDAD, CONTEXTO, CONDICIONES)

Una técnica bien aplicada:

- Es adecuada a la edad cronológica y evolutiva,
- Respetar condiciones emocionales y cognitivas,
- Considera contexto judicial (litigio, estrés, defensividad).

Aplicar un instrumento fuera de rango, o sin considerar el estado emocional del evaluado, contamina el resultado, aunque la técnica sea válida en abstracto.

En forense, no todo lo válido es pertinente.

ADECUACIÓN A LAS CONDICIONES DE ADMINISTRACIÓN

Una técnica bien aplicada requiere:

- Tiempo suficiente,
- Ambiente adecuado,
- Instrucciones claras,

- Registro cuidadoso,
- Respeto del encuadre evaluativo.

Un test administrado:

- En medio de alta ansiedad,
- Sin explicación del encuadre,
- Con interrupciones,
- O bajo presión implícita,

Puede generar resultados no interpretables, y el error no es del evaluado: es metodológico.

ADECUACIÓN INTERPRETATIVA

Aplicar bien una técnica implica interpretar lo que la técnica permite, y no más que eso.

Una técnica bien aplicada:

- Genera indicadores, no sentencias,
- Se interpreta dentro de su marco teórico,
- Se integra con otras fuentes.

"Una técnica no demuestra hechos.

Aporta información psicológica que debe ser integrada."

ADECUACIÓN A LA INTEGRACIÓN FINAL

Una técnica está bien aplicada cuando:

- No se presenta como prueba aislada,
- No sostiene sola una conclusión central,
- Dialoga con entrevistas, observación y documentos.

Si una conclusión depende exclusivamente de una técnica, el problema no es la técnica, sino el razonamiento.

INDICADORES DE MALA APLICACIÓN, MALA LECTURA O SOBREINTERPRETACIÓN

Indicadores de mala aplicación

Una técnica probablemente esté mal aplicada cuando:

- No se justifica por qué se eligió,
- No se describen condiciones de administración,
- No se registra adecuadamente,
- Se aplica por “rutina” o “costumbre”,
- Se aplica en exceso (baterías innecesarias).

Esto suele generar informes largos, pero débilmente fundamentados.

Indicadores de mala lectura

La mala lectura aparece cuando:

- Se interpreta literalmente un resultado,
- Se ignora el contexto,
- Se extrapola más allá de lo que el instrumento permite.

Ejemplo típico:

“Presenta rasgos X, por lo tanto, es Y.”

La mala lectura suele confundir:

- Indicador con diagnóstico,
- Correlato psicológico con causalidad,
- Estilo con rasgo estable.

INDICADORES DE SOBREINTERPRETACIÓN

La sobreinterpretación es uno de los errores más frecuentes en pericia.

Se detecta cuando:

- Un solo signo explica “todo”,

- Se atribuye significado simbólico rígido,
- Se omiten hipótesis alternativas,
- El lenguaje es categórico (“demuestra”, “prueba”, “confirma”).

Regla forense:

Cuanto más fuerte es la conclusión, más fuerte debe ser la evidencia.

Si la evidencia es débil y la conclusión es fuerte, hay sobreinterpretación.

COHERENCIA ENTRE TÉCNICA, OBJETIVO PERICIAL Y CONCLUSIÓN

Este punto es central y muchas veces ignorado.

Una pericia es coherente cuando existe alineación lógica entre:

- Lo que se pregunta (objeto),
- Lo que se hace (técnicas),
- Lo que se concluye.

Incoherencias típicas

Algunas incoherencias frecuentes:

- Objeto acotado → batería excesiva,
- Técnicas generales → conclusiones específicas,
- Técnicas exploratorias → conclusiones deterministas,
- Indicadores emocionales → afirmaciones fácticas.

Ejemplo crítico:

Usar proyectivos para concluir “ocurrió el hecho”.

**Eso no es un problema del proyectivo:
es un problema del razonamiento pericial.**

El principio de proporcionalidad

La conclusión debe ser proporcional a la evidencia.

- Evidencia exploratoria → conclusión exploratoria.
- Evidencia convergente múltiple → conclusión más sólida.

- Evidencia parcial → conclusión limitada.

Cuando esta proporcionalidad se rompe, el informe se vuelve vulnerable.

Preguntas que entrenan coherencia

- ¿Qué me permite inferir esta técnica?
- ¿Qué NO me permite inferir?
- ¿Qué otras explicaciones existen?
- ¿Qué evidencia falta?
- ¿La conclusión responde al objeto o lo excede?

EVALUACIÓN CRÍTICA DEL USO DE PROYECTIVAS, ESCALAS Y ENTREVISTAS

TÉCNICAS PROYECTIVAS: USO CORRECTO Y LÍMITES

Las técnicas proyectivas:

- NO prueban hechos,
- NO confirman abuso, violencia o culpabilidad,
- NO funcionan de forma literal.

Su valor está en:

- Explorar dinámica emocional,
- Observar modos de vinculación,
- Detectar conflictos, ansiedades, defensas,
- Aportar hipótesis que deben contrastarse.

Uso correcto:

- COMO INDICADORES,
- INTEGRADAS CON ENTREVISTAS Y DOCUMENTOS,
- CON LENGUAJE PRUDENTE.

Uso incorrecto:

- COMO "PRUEBA DEL HECHO",
- CON INTERPRETACIONES SIMBÓLICAS RÍGIDAS,
- AISLADAS DEL CONTEXTO.

"Un proyectivo no demuestra; orienta."

ESCALAS Y PRUEBAS ESTANDARIZADAS

Las escalas:

- Aportan medición, no verdad absoluta,
- Deben usarse cuando el objeto lo requiere,
- Necesitan contexto interpretativo.

Errores frecuentes:

- Asumir que un puntaje "habla solo",
- Ignorar sesgos de respuesta,
- No declarar límites culturales o contextuales.

Uso correcto:

- Como complemento,
- Integradas a narrativa clínica y observacional,
- Con explicación de qué miden y qué no.

ENTREVISTAS: LA TÉCNICA MÁS SUBESTIMADA Y MÁS PELIGROSA

La entrevista es la técnica central, pero también la más vulnerable.

Buena práctica:

- Entrevistas estructuradas o semiestructuradas,
- Preguntas abiertas,
- Cuidado de sugestión (especialmente en infancia).

Mala práctica:

- Entrevistas directivas,
- Preguntas cerradas o inducidas,
- Repetición innecesaria,
- Ausencia de registro.

En forense:

Una mala entrevista contamina todas las demás técnicas.

"Las técnicas no hacen la pericia.

La pericia la hace el razonamiento con el que se utilizan las técnicas.

**Un buen perito no es el que aplica muchos instrumentos,
sino el que sabe exactamente por qué aplica cada uno,
qué puede inferir y, sobre todo, qué no puede afirmar."**

IMPUGNACIÓN DE INFORMES

Cómo cuestionar técnicamente un informe psicológico sin caer en ataques personales ni errores metodológicos

Impugnar un informe psicológico no es atacar a un colega ni "desarmar" un texto por desacuerdo ideológico o clínico.

Impugnar, en Psicología Forense, es ejercer una función de control técnico, indispensable para la calidad del sistema judicial y para la protección de derechos.

Un informe puede estar mal planteado sin que su autor sea incompetente. Y un señalamiento técnico bien hecho fortalece el proceso judicial, incluso cuando incomoda.

Este bloque enseña a impugnar con rigor, con prudencia y con ética, diferenciando crítica técnica legítima de impugnación improcedente.

**Impugnar no es desautorizar personas.
Es evaluar procedimientos, razonamientos y conclusiones.**

CRITERIOS PROFESIONALES PARA IMPUGNAR UN INFORME

No todo desacuerdo habilita una impugnación. La impugnación profesional se sostiene sobre criterios técnicos claros, no sobre opiniones personales.

Impugnar desde el método, no desde la conclusión

El primer criterio es entender que no se impugna una conclusión porque no nos gusta, sino porque no se sostiene metodológicamente.

Un informe puede concluir algo con lo que no coincidimos, y aun así estar bien construido.

Y puede concluir algo "razonable" pero con método defectuoso.

La impugnación válida se dirige a:

- El objeto pericial,
- La metodología,
- El uso de técnicas,
- La cadena de inferencias,
- La proporcionalidad entre evidencia y conclusión.

Nunca al profesional como persona.

CRITERIO DE PERTINENCIA

Una impugnación es legítima cuando el informe:

- NO RESPONDE AL OBJETO PERICIAL,
- RESPONDE PARCIALMENTE,
- O EXCEDE SU ALCANCE.

Ejemplo típico:

El objeto es evaluar riesgo, pero el informe deriva en juicios de personalidad extensos sin relación directa.

Aquí no se discute si la interpretación es "correcta", sino si es pertinente.

CRITERIO DE TRAZABILIDAD

Todo informe pericial debe permitir reconstruir:

- Qué se observó,
- Cómo se interpretó,
- Cómo se llegó a la conclusión.

Cuando no puede reconstruirse la cadena de inferencias, hay fundamento técnico para impugnar.

CRITERIO DE PROPORCIONALIDAD

La conclusión debe ser proporcional a la evidencia disponible.

Una impugnación sólida señala cuando:

- La evidencia es parcial,
- Las fuentes son limitadas,
- O los instrumentos son exploratorios,

Pero las conclusiones son categóricas o deterministas.

CRITERIO DE CONTROL DE SESGOS

Si el informe:

- Ignora hipótesis alternativas,
- Utiliza lenguaje moralizante,
- O evidencia alineamiento con una parte,

Señalar esos sesgos no es subjetivo: es una observación técnica.

SEÑALAMIENTOS VÁLIDOS VS. IMPUGNACIONES INCORRECTAS

Este punto es clave para evitar errores graves al impugnar.

Señalamientos válidos (impugnación profesional)

Son válidos los señalamientos que se formulan así:

- “El informe no explicita el objeto pericial, lo que dificulta evaluar la pertinencia de las técnicas utilizadas.”
- “Las conclusiones exceden la evidencia presentada.”
- “No se observa contraste con hipótesis alternativas.”
- “Las técnicas utilizadas no se justifican en relación al objetivo.”
- “Se emplea lenguaje categórico sin respaldo empírico suficiente.”
- “No se declaran limitaciones relevantes.”

Estos señalamientos no atacan, describen déficits.

Impugnaciones incorrectas (que debilitan al impugnador)

Son incorrectas —y peligrosas— las impugnaciones basadas en:

- Desacuerdo teórico (“yo no trabajo así”).
- Descalificación personal (“es un mal profesional”).
- Lenguaje emocional o irónico.
- Juicios de intención (“busca favorecer a...”).
- Opiniones clínicas sin referencia metodológica.
- Ataques a la formación del colega.

Ejemplo incorrecto:

“El informe carece de valor porque el profesional no tiene experiencia suficiente.”

Eso no es una impugnación técnica y suele volverse contra quien la formula.

Regla de oro de la impugnación

Si el señalamiento no puede formularse sin mencionar al autor del informe, probablemente no sea técnico.

CÓMO IDENTIFICAR DEFICIENCIAS TÉCNICAS GRAVES

Las deficiencias técnicas graves son aquellas que comprometen la validez del informe y su utilidad judicial.

DEFICIENCIA GRAVE: OBJETO PERICIAL INEXISTENTE O CONFUSO

Sin objeto claro:

- No hay criterios de pertinencia,
- No hay marco de evaluación,
- No hay límite inferencial.

Esta es una de las impugnaciones más fuertes y frecuentes.

DEFICIENCIA GRAVE: METODOLOGÍA INSUFICIENTE O INADECUADA

Se detecta cuando:

- No se describen entrevistas ni fuentes,
- Se omiten condiciones de evaluación,
- Se utilizan técnicas sin justificar,
- Se evalúa con una sola fuente.

Esto no invalida automáticamente el informe, pero debilita seriamente sus conclusiones.

DEFICIENCIA GRAVE: USO INCORRECTO O FORZADO DE TÉCNICAS

Ejemplos claros:

- Proyectivos usados como prueba del hecho,
- Escalas interpretadas como verdades absolutas,

- Técnicas fuera de rango etario,
- Interpretaciones simbólicas rígidas.

Estas fallas suelen justificar impugnación directa del valor probatorio.

DEFICIENCIA GRAVE: AUSENCIA DE CONTRASTE E HIPÓTESIS ALTERNATIVAS

Un informe que solo confirma una hipótesis:

- No controla sesgos,
- No cumple estándar forense,
- Se vuelve argumentativo.

Esto debe señalarse claramente.

DEFICIENCIA GRAVE: CONCLUSIONES CATEGÓRICAS SIN SUSTENTO

Cuando el informe afirma:

- Culpabilidad,
- Veracidad,
- Intencionalidad,

Sin evidencia suficiente, la impugnación es técnica y necesaria.

CÓMO CONSTRUIR UN ARGUMENTO DE IMPUGNACIÓN SÓLIDO Y ÉTICO

Estructura de un argumento de impugnación profesional

Un buen argumento de impugnación sigue esta secuencia:

1. Delimitar el alcance
 - “La presente observación se limita al análisis metodológico del informe...”
2. Identificar el punto técnico
 - Objeto, método, técnica, inferencia, conclusión.
3. Describir el déficit

- Con lenguaje neutro, técnico y preciso.
- 4. Explicar el impacto
 - Por qué ese déficit afecta la validez o confiabilidad.
- 5. Evitar sentencias
 - No reemplazar el informe; señalar límites.

Ejemplo modelo:

"El informe no explicita con claridad el objeto pericial, lo que dificulta evaluar la pertinencia de las técnicas empleadas. En este contexto, las conclusiones formuladas exceden la evidencia presentada, ya que no se observa contraste con hipótesis alternativas ni integración de fuentes múltiples. Esta situación limita la validez probatoria del informe en relación a las conclusiones expresadas."

Este tipo de redacción:

- Es firme,
- Es técnica,
- Es ética,
- Y es defendible.

Lenguaje recomendado vs. lenguaje a evitar

Lenguaje recomendado

- "No se explicita..."
- "no se observa..."
- "resulta insuficiente..."
- "limita la posibilidad de..."
- "excede la evidencia disponible..."

Lenguaje a evitar

- "está mal"
- "es falso"

- “es incompetente”
- “carece totalmente de valor”
- “queda demostrado que...”

Ética de la impugnación

Impugnar éticamente implica:

- No ridiculizar,
- No humillar,
- No moralizar,
- No asumir intenciones.

La ética forense no protege al colega: protege el método y a las personas evaluadas.

“Impugnar no es destruir un informe.
Es poner a prueba su método.

En Psicología Forense, el verdadero poder profesional no está en afirmar con fuerza,
sino en saber señalar con precisión dónde un razonamiento deja de sostenerse.

Una impugnación bien hecha no daña al sistema judicial:
lo fortalece.”

DEFENSA TÉCNICA DE UN INFORME PERICIAL

Cómo sostener, explicar y defender un informe psicológico en audiencia judicial con solvencia técnica, claridad y ética

La audiencia judicial es el momento en el que la pericia deja de ser papel y se transforma en acto profesional público.

No se evalúa solo el contenido del informe: se evalúa al perito como fuente de conocimiento confiable.

En audiencia:

- No gana el que habla más,
- No gana el que sabe más psicología,
- Gana el que explica mejor su razonamiento, reconoce límites y mantiene coherencia técnica.

Un informe sólido puede debilitarse si se defiende mal. Y un informe correcto puede sostenerse incluso bajo preguntas hostiles si el perito conoce su método.

Defender un informe no es convencer: es explicar cómo se construyó.

CÓMO SOSTENER UN INFORME EN AUDIENCIA JUDICIAL

Comprender qué se evalúa realmente en audiencia

En audiencia no se vuelve a evaluar al sujeto.

Se evalúa:

- La consistencia del método,
- La coherencia del razonamiento,
- La proporcionalidad de las conclusiones,
- La credibilidad profesional del perito.

El juez no espera certezas absolutas.

Espera que el perito pueda responder con claridad a una pregunta simple pero exigente:

“¿Por qué llegó a esta conclusión?”

Si el perito puede reconstruir su cadena de inferencias sin titubeos, el informe se sostiene.

**La preparación previa: conocer el informe como estructura,
no como memoria**

Un error frecuente es "memorizar" el informe.

La preparación correcta es comprender su arquitectura:

- Cuál es el objeto,
- Qué fuentes se usaron,
- Qué técnicas se aplicaron y por qué,
- Cuáles fueron los hallazgos clave,
- Qué hipótesis se consideraron,
- Cuáles son las limitaciones.

El perito que conoce su informe como proceso puede responder incluso cuando lo interrumpen, lo sacan de orden o lo provocan.

En audiencia no se responde desde la memoria: se responde desde el método.

ACTITUD PROFESIONAL EN AUDIENCIA

La defensa técnica comienza con la posición subjetiva del perito.

Buenas prácticas:

- TONO CALMO,
- RESPUESTAS CLARAS Y ACOTADAS,
- LENGUAJE TÉCNICO COMPRENSIBLE,
- EVITAR EXPLICACIONES INNECESARIAMENTE LARGAS,
- NO ENTRAR EN CONFRONTACIÓN PERSONAL.

Malas prácticas:

- PONERSE A LA DEFENSIVA,

- IRONIZAR,
- MORALIZAR,
- HABLAR "PARA GANAR",
- CORREGIR O DESACREDITAR A OTROS PROFESIONALES EN PÚBLICO.

La autoridad pericial se construye con serenidad y claridad, no con confrontación.

ESTRATEGIAS DE ARGUMENTACIÓN CLARA, SÓLIDA Y PROFESIONAL

La regla de las tres capas

Una buena defensa oral organiza cada respuesta en tres capas:

1. Respuesta directa (clara y breve)
2. Fundamento técnico (método o criterio)
3. Límite o aclaración (hasta dónde llega la conclusión)

Ejemplo modelo:

"Sí, se observaron inconsistencias narrativas. Estas se identificaron a partir de entrevistas en distintos momentos y del análisis de la secuencia temporal del relato. No obstante, estas inconsistencias se interpretan con cautela y se integran con otras fuentes, por lo que no permiten por sí solas establecer..."

Este formato transmite:

- CLARIDAD,
- DOMINIO TÉCNICO,
- PRUDENCIA.

Volver siempre al objeto pericial

Cuando las preguntas se desvían, el perito debe recentrar.

Frases útiles:

- "Eso excede el objeto de la evaluación realizada."

- “El informe se limita a...”
- “No fue parte del encuadre evaluativo...”
- “No se evaluó ese aspecto específicamente.”

Esto no es evasión: es rigor técnico.

Diferenciar dato, interpretación y conclusión

Una estrategia poderosa es explicitar esta diferencia en la respuesta:

- “Lo que observé fue...”
- “Esto se interpreta como...”
- “Por lo tanto, se concluye que..., con el límite de...”

Esto muestra pensamiento forense activo y desarma intentos de simplificación.

Manejo de preguntas capciosas o cerradas

Abogados suelen intentar preguntas del tipo:

- “¿Sí o no?”
- “¿Puede afirmar que ocurrió?”
- “¿Entonces miente?”

Respuesta profesional:

- no aceptar falsas dicotomías,
- ampliar mínimamente para no distorsionar.

Ejemplo:

“Puedo responder en términos técnicos: la evaluación permite identificar indicadores compatibles con..., pero no establecer con certeza absoluta...”

CÓMO RESPONDER PREGUNTAS DE JUECES Y ABOGADOS

Preguntas del juez

El juez suele buscar claridad y síntesis.

Buenas respuestas:

- estructuradas,
- directas,
- sin tecnicismos innecesarios,
- enfocadas en el impacto del informe.

Ejemplo:

“La conclusión principal es que..., basada en..., y con la limitación de...”

Evitar:

- Largas clases teóricas,
- Explicaciones abstractas,
- Desviarse del foco.

Preguntas de abogados

Los abogados suelen buscar:

- Debilitar el informe,
- Evidenciar contradicciones,
- Forzar afirmaciones absolutas.

Estrategias clave:

- Mantener el eje técnico,
- No personalizar,
- No confrontar,

- No corregir al abogado,
- Responder solo lo preguntado, pero con precisión.

Frases útiles:

- "Desde el punto de vista psicológico..."
- "La evaluación no permite afirmar eso..."
- "Eso no se desprende de los datos obtenidos..."

Cuando no se sabe o no se evaluó

Una de las respuestas más fuertes y éticas en audiencia es:

"Eso no fue evaluado en este proceso."

O:

"No dispongo de información suficiente para responder eso."

Decir "no sé" no debilita: fortalece credibilidad.

CÓMO RESPALDAR DECISIONES TÉCNICAS SIN VULNERAR LA ÉTICA

Defender el método, no el resultado

El perito no debe defender una conclusión "a toda costa".

Debe defender:

- El encuadre,
- Las decisiones técnicas,
- El razonamiento.

Si aparece un límite, se dice.

Si algo no puede afirmarse, se reconoce.

La ética forense no está en "ganar" la audiencia, sino en no traicionar el método.

Evitar la tentación de sobreafirmar

En audiencia, la presión puede llevar a:

- reforzar conclusiones,
- cerrar ambigüedades,
- exagerar alcances.

Esto es peligroso.

Frase clave:

“La evaluación sugiere..., pero no permite establecer...”

La prudencia protege al perito.

Respetar al evaluado y a terceros

Incluso ante preguntas provocadoras:

- no estigmatizar,
- no patologizar,
- no emitir juicios morales,
- no exponer información innecesaria.

La ética se juega también en qué no se dice.

Coherencia entre informe escrito y defensa oral

Nunca se debe:

- contradecir el informe,
- agregar conclusiones nuevas,
- “mejorar” el informe en audiencia.

La defensa técnica consiste en explicar lo que ya está escrito, no en reescribirlo.

“La defensa técnica de un informe no se basa en la elocuencia, sino en la coherencia entre lo que se hizo, lo que se escribió y lo que se dice.”

**En audiencia, el perito no representa a una parte:
representa al método.**

Y cuando el método es sólido,
la defensa se vuelve simple, clara y ética.

“En Psicología Forense no alcanza con decir algo convincente.
Alcanza —y exige— poder demostrar cómo se llegó a decirlo.”

Lic. Mauricio Berón
Psicólogo
Perito Judicial y Forense

¡MUCHAS GRACIAS!